

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 331/2530

พนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี

โจทก์

นายเฉลย หรือเล็ก แจ่มแจ้ง

จำเลย

นายเฉลย หรือเล็ก แจ่มแจ้ง จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 277, 279 ฯลฯ แต่เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท
ลงโทษตามมาตรา 277 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 15 ปี จำเลยรับสารภาพในชั้นสอบสวน
เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 10 ปี

จำเลยฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน
(อันดับ 100, 103, 102)

คำสั่ง

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วไม่มีเหตุสมควร
ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา จึงไม่อนุญาต ยกคำร้อง

พิจารณาความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วไม่มีเหตุสมควร
ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา จึงไม่อนุญาต ยกคำร้อง

(อำนวยการ แปลงวิทยา-สุชาติ จิระชาติ-เสรี แสงศิลป์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>